

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/127/25

הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשפ"ג–  
2022

1. תיקון סעיף 1. בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–  
1996<sup>1</sup>, בסעיף 1 –

(1) במקום ההגדרה "הורים מיועדים" יבוא:

"הורים מיועדים" – הורים מיועדים שהם בני זוג וכן הורה מיועד  
יחיד;";

(2) במקום ההגדרה "הורים מיועדים שהם בני זוג" יבוא:

"הורים מיועדים שהם בני זוג" – בני זוג המתקשרים יחד עם אם  
נושאת לשם הולדת ילד;";

(3) במקום ההגדרה "אם מיועדת יחידה" יבוא:

"הורה מיועד יחיד" – אדם בלא בן זוג, המתקשר עם אם נושאת לשם  
הולדת ילד;".

### דבר הסבר

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–1996 (להלן – החוק), קובע מי  
זכאי להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת. החוק שנחקק חל בתחילה רק על זוגות  
הטרנסקסואלים, שלאישה יש קושי להרות. בכנסת ה-20 תוקן החוק והוחל גם על אם מיועדת יחידנית  
שיש לה קושי להרות.

התיקון המוצע מבקש להסיר מגבלות שאינן רלוונטיות הנוגעות למין ההורה המיועד, כך שלא תישלל  
האפשרות לקיום הליך פונדקאות רק בשל מינו של מי מההורים המיועדים.

לפיכך, מוצע לקבוע כי כל זוג שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, או הורה יחידני, גבר או  
אישה, יוכל להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, ככל שיש להם קושי להביא ילדים בדרכים אחרות.

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ו, עמ' 176.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/497).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת גינזבורג איתן (פ/24/2029) ועל ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/24/2) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ביטון מיכאל מרדכי (פ/25/124).

הצעת החוק זהה לפ/24/497 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)